

Nr. 150 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 30. April 1935, 11.30 Uhr

R 2/25045, Bl. 102–104 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: RM Frick (Vorsitz), Gürtner; StS Pfundtner, Stuckart, Posse; MD Daluege (RIM), Olscher (RFM); MR Hoche (RIM), Pätzold (RJuM), Gottschick (RWiM); RA Heim (StdF); Hilgenfeldt (NSV); Breithaupt (RFSS); RR Kaibel, Gisevius (RIM).

Beginn: 11:30

Ort: Reichsinnenministerium

[DURCHFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE]

[Vertraulich!]

Reichsminister Dr. Frick weist einleitend auf die Entstehungsgeschichte des Ausgleichsgesetzes² und auf die bei seiner Durchführung entstandenen Schwierigkeiten³ hin, die sich insbesondere dadurch ergeben haben, daß die Präambel zu dem Gesetz diesem einen anderen Charakter gegeben hat, als es ursprünglich beabsichtigt war⁴. Er tritt dem Vorschlag des Stellvertreters des Führers, der zu der Chefbesprechung Anlaß gegeben hat, dahin bei, daß es nicht in allen Fällen zweckmäßig ist, die Ausgleichsentscheidung von der Rechtsanhängigkeit des Anspruchs abhängig zu machen. Er sei daher mit einer Ergänzung des Gesetzes in der vorgeschlagenen Richtung einverstanden. Diese Ergänzung dürfe aber nicht dazu führen, daß nun etwa alle Schadensfälle nach dem Ausgleichsgesetz bereinigt würden. Das R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] sei andernfalls nicht in der Lage, diese Arbeit zu übernehmen, vielmehr müßte dann eine besondere Stelle hierfür geschaffen werden. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers, Dr. Heim, erläutert den Vorschlag des Stellvertreters des Führers im Sinne seines Schreibens vom 28. März 1935⁵. Dr. Heim vertritt hierbei den Standpunkt, daß die Fälle des 30. Juni 1934 außerhalb des Ausgleichsgesetzes geregelt werden sollten.

Ministerialdirektor Dr. Olscher vom Reichsfinanzministerium ist grundsätzlich mit der angeregten Ergänzung des Gesetzes einverstanden. Er warnt jedoch davor, nunmehr alle Fälle ex officio aufzugreifen und weist darauf hin, daß insbesondere aus finanziellen Gründen äußerste Zurückhaltung geboten sei⁶.

¹ Den an der Besprechung beteiligten Stellen am 3. 5. 35 unter „Vertraulich!“ übermittelt; R 2/25045, Bl. 101.

² Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1235); s. Dok. Nrr. 42 und 64 P. 7

³ Hierzu Dok. Nrr. 68 und 120.

⁴ Zur wirklichen Intention des Gesetzes s. Dok. Nr. 42, bes. Anm. 1, 2. Die Präambel lautete: Besondere Nachteile, die Einzelnen durch politische Vorgänge der nationalsozialistischen Erhebung zugefügt worden sind, sollen zu Lasten der Allgemeinheit ausgeglichen werden, soweit dieser Ausgleich nach gesundem Volksempfinden zur Beseitigung unbilliger Härten erforderlich ist. Zu diesem Zweck hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, [...] – Ähnlich auch die Presseverlautbarung über das Gesetz: Dok. Nr. 64 Anm. 16.

⁵ Dok. Nr. 131.

⁶ In einer zur Vorbereitung auf diese Besprechung gefertigten Aufzeichnung für StS Reinhardt vom 27. 4. 35 hatte Olscher „die Erweiterung des Kreises der Anspruch-Erhebenden [...] vom finanziellen und entschädigungspolitischen Standpunkt aus bedenklich“ genannt, umso mehr als die Zahl der Vorgänge und die Höhe der erforderlichen Mittel sich in keiner Weise abschätzen ließen: „Nach früheren Erfahrungen bei der Kriegsschädenregelung muß damit gerechnet werden, daß alsbald Geschädigten-Vertreter, mit Formularen ausgerüstet, an die betreffenden Kreise herantreten und ihrerseits zur Genüge für die Verbreitung der Kenntnis der neuen Schadensregelung im Volke sorgen. Darüber hinaus noch an die V[olks]g[enossen] von Amts

Reichsminister Dr. Gürtner erkundigt sich zunächst nach dem bisherigen Stand des Ausgleichsverfahrens. Zum Vorschlag des Stellvertreters des Führers bemerkt er, daß mit seiner Annahme nicht etwa der Klageweg ausgeschlossen werden könne. In der beabsichtigten Gesetzesänderung müsse zum Ausdruck kommen, daß *an Stelle* einer Klageerhebung auch die Anmeldung bei dem Stellvertreter des Führers erfolgen könne.

Unter Hinweis auf einen Einzelfall⁷ führt er aus, daß es nicht angängig sei, daß verschiedene Staatsstellen mit verschiedenem Willen an das Ausgleichsproblem herangehen.

Staatssekretär Dr. Posse vom Reichswirtschaftsministerium schließt sich der Auffassung der Vorredner an.

Reichsminister Dr. Frick stellt das Einverständnis aller Anwesenden mit einer Ergänzung des Gesetzes unter der Voraussetzung fest, daß auf diesem Wege nur Kapitalfälle an das RMdl herangebracht werden.

Reichsminister Dr. Gürtner kommt bezüglich der Fälle des 30. Juni 1934 zu dem Ergebnis, daß auch in diesen Fällen an sich bürgerlich-rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können, so daß es für sie einer besonderen Regelung nicht bedarf. Es sei auch hier Sache des RMdl, das Ausgleichsverfahren in Gang zu setzen und entweder die Ansprüche materiell abzulehnen oder aber eine Entschädigung in einer Ausgleichsentscheidung festzusetzen. An der Ausschlußfrist (30. September 1935) müsse unbedingt festgehalten werden⁸.

Reichsminister Dr. Frick faßt das Ergebnis der Besprechung dahin zusammen: Dem Vorschlag des Stellvertreters des Führers sei dahin beizutreten, daß diesem die Möglichkeit gegeben wird, gewisse Ansprüche bei dem RMdl ohne gerichtliche Geltendmachung zur Ausgleichsentscheidung anzumelden, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß

- 1.

in allen Fällen ein bürgerlich-rechtlicher Anspruch besteht,

- 2.

die Anmeldung auf wenige Kapitalfälle beschränkt bleibt.

Im übrigen sei auch die NSV heranzuziehen, um in Fällen, in denen Geschädigte besonders bedürftig sind, helfend, eventuell durch Vorschüsse, einzugreifen.

Eine Kabinettsentscheidung über die Ergänzung des Gesetzes hält er mit Rücksicht auf § 9 des Gesetzes⁹ nicht für notwendig. Der Verordnungsweg genüge¹⁰.

Der Hauptamtsleiter der NSV, Hilgenfeldt, gibt einen allgemeinen Überblick über das Verfahren, nach dem Entschädigungen durch die NSV gezahlt werden. Er beabsichtigt, noch einmal Erkundigungen einzuziehen, ob besonders kraß gelagerte Fälle vorhanden sind, meint jedoch, daß es sich, wenn überhaupt, nur noch um ganz wenige Fälle handeln könne, die ihm unbekannt geblieben seien.

Staatssekretär Pfundtner bittet den Reichsminister der Justiz, die Gerichte anzuweisen, die Benachrichtigung nach § 4 der Durchführungsverordnung zum Ausgleichsgesetz¹¹ möglichst schnell den zuständigen Verwaltungsbehörden zugehen zu lassen, jedenfalls schon vor Anberaumung eines Verhandlungstermins, damit der Beklagte nicht erst einen Prozeßbevollmächtigten zu bestellen braucht.

wegen heranzutreten, um sie zur Erhebung von Ansprüchen aufzufordern, dürfte unnötig und im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen vom [Finanz-]Ressort aus abzulehnen sein.“ R 2/25045, Bl. 99 f.

⁷ Nicht ermittelt.

⁸ Hierzu jedoch Dok. Nr. 120 Anm. 8.

⁹ Allgemeine Ermächtigung des RIM zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften.

¹⁰ Die 3. DVO zum AusgleichsG vom 19. 6. 35 (RGBl. I S. 748) lautete dann (einziger Paragraph): „Der gerichtlichen Geltendmachung im Sinne des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche steht es gleich, wenn ein ausgleichbarer Anspruch von dem Stellvertreter des Führers dem Reichsminister des Innern bis zum 30. September 1935 mit dem Anträge schriftlich mitgeteilt wird, eine Ausgleichsentscheidung (§ 5 des Gesetzes) zu treffen.“ Zur endgültigen Formulierung dieser Bestimmung s. R 2/25045, Bl. 109–111.

¹¹ D.h. die Regelmeldungen über die Geltendmachung eines im Sinne des AusgleichsG „ausgleichbaren Anspruchs“ durch das Prozeß- oder Vollstreckungsgericht nach §4 der 1. DVO vom 22. 2. 35 (RGBl. I S. 219).

Reichsminister Dr. Gürtner sagt dies zu.

SS-Oberführer Breithaupt, der für den Reichsführer der SS erschienen ist, bittet um möglichst schnelle Erledigung des Ausgleichsverfahrens in den schwebenden Fällen des 30. Juni, da die Bedürftigkeit der Geschädigten zum Teil sehr groß sei.

Reichsminister Dr. Frick schlägt gegebenenfalls Vorschußzahlungen vor.

Staatssekretär Dr. Stuckart weist auf die Erledigung der Fälle des 30. Juni 1934 hin, wie sie nach der Ressortbesprechung vom 20. März festgelegt sei. Er verliest das entsprechende Protokoll¹².

Hauptamtsleiter Hilgenfeldt erklärt sich bereit, ebenso wie der Reichsführer der SS, in den Fällen, die an ihn herangetragen werden, bis zur abschließenden Regelung Vorschußzahlungen zu leisten.

Ministerialdirektor Dr. Olscher bittet, bei den weiteren Nachforschungen mit tunlichster Vorsicht vorzugehen, und betont nochmals, daß bei der gespannten finanziellen Lage des Reichs die Zahlungen aufgrund des Ausgleichsgesetzes keinesfalls größere Ausmaße annehmen dürfen¹³.

¹² Dok. Nr. 120.

¹³ Seine diesbezüglichen Ausführungen hielt Olscher in einer eigenen Aufzeichnung wie folgt fest: „Unter Zustimmung von Minister Frick habe ich mich dagegen gewandt, daß über die Geheime Staatspolizei bzw. die NSV gewissermaßen alle Geschädigten öffentlich zur Ausgleichsforderung aufgefordert oder aufgespürt würden. Bei der Finanzlage des Reichs könnten nur beschränkte Mittel für die Entschädigung in Frage kommen, die überdies im Etat 1935 gar nicht vorgesehen wären. Es müßte infolgedessen jede überflüssige Erweiterung von Anspruchstellenden vermieden werden. Ich hätte keine Bedenken dagegen, daß in Fällen, die der Stellvertreter des Führers aufgreifen wolle, die Geheime Staatspolizei oder die NSV zur Materialherbeischaffung verwendet würde, bäte das aber auf Einzelfälle zu beschränken oder im Dienstwege laufen zu lassen und auf keinen Fall in die örtlichen Instanzen hinzulenken, sondern nur auf die Gauleiter oder höchstens Kreisleiter zu beschränken.“ Heim, Hilgenfeldt und Breithaupt hätten dies anerkannt. „Zum Schluß stellt Reichsminister Frick ausdrücklich nochmals fest, daß keine öffentlichen Ermittlungen stattfinden dürften und daß erhebliche Geldmittel für die Ausgleichsbeträge nicht in Frage kommen dürften.“ R 2/25045, Bl. 105. – Die praktische Erledigung der Fälle des 30. Juni 1934 wurde auf einer weiteren Besprechung am 6. 9. 35 erörtert: Dok. Nr. 221.

Zitierhinweis

Nr. 150 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 30. April 1935, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d150>